

Pemex-Refinación**Calidad de Combustibles, Fase Gasolinas, de la Refinería "Miguel Hidalgo" y Revisión de la Cancelación de la Construcción de la Refinería Bicentenario, Ambas en Tula de Allende, en el Estado de Hidalgo**

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-6-47T4M-04-0315

DE-220

Criterios de Selección

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017.

Objetivo

Fiscalizar y verificar que los recursos destinados al mantenimiento y reconfiguración de las refinerías del Sistema Nacional de Refinación, se presupuestaron y ejercieron conforme a la normativa aplicable.

Alcance

	EGRESOS
	Miles de Pesos
Universo Seleccionado	869,454.6
Muestra Auditada	706,984.9
Representatividad de la Muestra	81.3%

De las 324 partidas y 315 conceptos de obra que comprendieron los proyectos de calidad de combustibles, fase gasolinas, de la Refinería "Miguel Hidalgo" y de la construcción de la nueva refinería en Tula de Allende, Hidalgo, con importes ejercidos en 2014 de 869,454.6 miles de pesos, se seleccionaron 57 partidas y 154 conceptos por un total de 706,984.9 miles de pesos, que representaron el 81.3% del monto erogado en el año de estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir, de cuantificar en planos y de verificar en campo, como se detalla en la siguiente tabla.

CONCEPTOS Y PARTIDAS REVISADOS

(Miles de pesos y porcentajes)

Número de contrato	Ejecutados		Seleccionados		Importe de Conceptos/Partidas		Alcance de la revisión (%)
	Conceptos	Partidas	Conceptos	Partidas	Ejercido	Seleccionado	
ROPL00610P	0	324	0	57	362,644.8	232,195.0	64.0
ROPL00610P	104	0	11	0	3,889.1	3,224.4	82.9
ROPA1514P	38	0	38	0	116,482.6	116,482.6	100.0
PRS00213PNR	51	0	51	0	33,312.5	33,312.5	100.0
PRS00312PNR	13	0	13	0	13,361.1	13,361.1	100.0
PRS01812PNR	109	0	41	0	339,764.5	308,409.3	90.7
Total	315	324	154	57	869,454.6	706,984.9	81.3

FUENTE: Pemex Refinación, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada.

Antecedentes

Para efectos de revisión se seleccionó de los planes de desarrollo y modernización de Pemex Refinación, el proyecto Calidad de Combustibles, Fase Gasolinas de la Refinería Miguel Hidalgo, en el cual, de acuerdo con la política ambiental del país, se estableció la producción de gasolinas con ultra bajo contenido de azufre (10 ppm en peso) y de calidad superior a las actuales mediante la instalación de plantas desulfuradoras de gasolina catalítica en las seis refinerías del Sistema Nacional de Refinación, en cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2006.

Asimismo, dentro de las estrategias de planeación de Pemex Refinación está la de aumentar la capacidad de refinación de petróleo para satisfacer en un mayor porcentaje la demanda de combustibles que requiere el país con productos nacionales; de ahí la conveniencia de construir y operar nuevas refinerías en un horizonte hacia el año 2016, lo cual incrementará la producción nacional de petrolíferos. En junio de 2009, Pemex Refinación inició el desarrollo del proyecto "Incremento de capacidad de refinación con aprovechamiento de residuales en Tula, Hidalgo", mediante el cual con la construcción de una nueva refinería se incrementaría la capacidad de procesamiento de 250 MBPD de crudo pesado tipo 100% Maya en un predio cercano a la actual Refinería "Miguel Hidalgo", en Tula de Allende, Hidalgo, desde donde se alimentará también una carga adicional de 76 MBPD de corriente de residuales para procesarlas en plantas de la nueva refinería. Para la construcción de la nueva refinería, el Gobierno del Estado de Hidalgo hizo entrega formal en donación pura, simple y gratuita a Pemex Refinación de un predio de aproximadamente 700 hectáreas en esa entidad federativa, dentro de los municipios de Tlaxcoapan, Atitalaquia y Tula de Allende.

De ambos proyectos se seleccionaron cinco contratos de obras públicas en los que se ejercieron recursos por 869,454.6 miles de pesos en 2014, cuyas características se describen a continuación.

El contrato de obra pública mixto a tiempo determinado núm. ROPL00610P tiene por objeto el desarrollo de la ingeniería, procura y construcción de las plantas desulfuradoras de gasolina catalítica, unidades regeneradoras de amina, instalaciones complementarias y auxiliares y su integración en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo; se adjudicó directamente conforme a los supuestos de excepción de la licitación pública el 30 de octubre de 2009, de acuerdo con la Ley de Petróleos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre de 2008, por Pemex Refinación a la contratista SAIPEM, S.p.A./SAIMEXICANA, S.A. de C.V., por importes de 204,762.7 miles de dólares en la parte del contrato a precio alzado, equivalentes a 2,724,738.3 miles de pesos al tipo de cambio promedio anual de \$13.30681 por dólar reportado en la Cuenta Pública de 2014 y de 31,160.7 miles de pesos en la parte a precios unitarios, con un plazo de 1,150 días naturales, comprendidos del 5 de abril de 2010 al 28 de mayo de 2013.

Durante el periodo 2010-2014 se formalizaron cuatro convenios modificatorios y un contrato de reconocimiento de trabajos no previstos en el contrato original, conforme al cuadro siguiente.

CONVENIOS Y CONTRATO FORMALIZADOS AL AMPARO DEL PROYECTO CALIDAD DE COMBUSTIBLES, FASE
GASOLINAS DE LA REFINERÍA "MIGUEL HIDALGO"

2010-2014

(Miles de dólares y de pesos y días naturales)

Contrato/Convenio/Objeto	Fecha de celebración	Monto	Periodo de ejecución
ROPL00610P (original contratado)	09/03/10	204,762.7 USD	05/05/10-28/05/13
Precio alzado		31,160.7 M.N.	1,150 d.n.
Precios unitarios			
Convenio 1 Precio alzado	19/12/11	0.0	
Modificar el programa de ejecución, la red de actividades, la cédula de avances y los pagos programados.			
Convenio 2 Precio alzado	30/11/12	0.0	
Supeditado a la celebración de un contrato a precios unitarios por trabajos extraordinarios.			
Convenio 3 Precio alzado	23/08/13	0.0	14/07/15-27/11/15
Reprogramar la terminación y fechas críticas por el reconocimiento de la ejecución de trabajos extraordinarios en la parte del contrato a P.A.			75 d.n.
Convenio 4 Precio alzado	21/11/13	0.0	28/11/13-23/02/15
Reprogramar la terminación y fechas críticas por el reconocimiento de la ejecución de trabajos extraordinarios en la parte del contrato a P.A.			453 d.n.
Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo Determinado núm. ROPA1514P.	31/10/14	116,482.6 M.N.	
Total		204,762.7 miles de USD 147,643.3 miles de pesos	528 d.n. (45.9%)

FUENTE: Pemex Refinación, cuadro elaborado con base en los expedientes del contrato de obra pública mixto a tiempo determinado núm. ROPL00610P y de los convenios y contratos suscritos a su amparo, proporcionados por la entidad fiscalizada.

d.n. Días naturales.

P.A. Precio alzado.

Al ejercicio de 2012, se habían erogado en la parte del contrato a precio alzado 127,026.6 miles de dólares, equivalentes a 1,622,383.7 miles de pesos al tipo de cambio promedio anual de \$12.7720 por dólar reportado en la Cuenta Pública de 2013; y en la parte del contrato a precios unitarios, 5,695.1 miles de pesos.

En 2013 se ejerció en la parte del contrato a precio alzado un monto de 21,172.3 miles de dólares, equivalentes a 270,412.6 miles de pesos conforme al tipo de cambio promedio anual de \$12.7720 por dólar reportado en la Cuenta Pública de 2013; y en la parte del contrato a precios unitarios 1,076.4 miles de pesos, que importan un total de 271,489.0 miles de pesos.

En 2014 se erogaron en la parte del contrato a precio alzado 27,252.6 miles de dólares, equivalentes a 362,644.8 miles de pesos al tipo de cambio promedio anual de \$13.30681 por dólar reportado en la Cuenta Pública de 2014; en la parte del contrato a precios unitarios 3,889.1 miles de pesos; y, adicionalmente, para cubrir conceptos fuera del catálogo del contrato de obra pública mixto, se formalizó el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. ROPA1514P, en el que se ejerció un monto de 116,482.6 miles de pesos; importes que suman un total de 483,016.5 miles de pesos.

A la fecha de la revisión (agosto de 2015), el contrato estaba vigente y los trabajos se encontraban en proceso de ejecución.

Del proyecto para la nueva refinería se seleccionó el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número PRS00213PNR, suscrito el 23 de abril de 2013, que tuvo por objeto realizar la reubicación de líneas de transmisión de 400 Kv Tula-Querétaro y Tula-Poza Rica en la franja de amortiguamiento del predio de la nueva refinería; se adjudicó mediante licitación pública nacional, conforme a la Ley de Petróleos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre de 2008, por Pemex Refinación a la contratista ISOLUX de México, S.A. de C.V./Construcciones e Instalaciones del Noreste, S.A. de C.V., por un importe de 155,988.5 miles de pesos y un plazo de 240 días naturales, del 2 de mayo al 27 de diciembre de 2013. Al amparo de este contrato se formalizaron las dos memorandas de entendimiento que se indican a continuación.

MEMORANDAS DE ENTENDIMIENTO CELEBRADAS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚM.
PRS00213PNR

(Miles de pesos y días naturales)

Contrato/ Memoranda/Objeto	Fecha de celebración	Monto	Periodo de ejecución
PRS00213PNR (original contratado)	23/04/13	155,988.5	02/05/13-27/12/13 240 d.n.
Primera memoranda Prorrogar la fecha de terminación de los trabajos.	04/02/14	0	28/12/13-13/03/14 76 d.n. (Prórroga)
Segunda memoranda Prorrogar la fecha de terminación de los trabajos.	19/03/14	0	14/03/14-10/05/14 58 d.n. (Prórroga)
Total		155,988.5	374 d.n.
Porcentaje de incremento			(55.8%)

FUENTE: Pemex Refinación, tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada.

d.n. Días naturales.

En 2013 se ejerció un importe de 122,676.0 miles de pesos y en 2014 se erogaron 33,312.5 miles de pesos, lo que da un monto total de 155,988.5 miles de pesos. A la fecha de la revisión (agosto de 2015), los trabajos estaban concluidos y finiquitados.

El contrato específico de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. PRS00312PNR, celebrado el 14 de mayo de 2012, tuvo por objeto realizar trabajos de acondicionamiento del sitio para el retiro de los residuos existentes en los tiraderos ubicados dentro del predio que se destinaría a la construcción de la nueva refinería en Tula, Hidalgo; se celebró conforme al Código Civil Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de abril de 2007, por Pemex Refinación a la contratista I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un importe de 35,253.7 miles de pesos y un plazo de 225 días naturales, del 28 de mayo de 2012 al 7 de enero de 2013. Al amparo de este contrato, el 12 de diciembre de 2012 se formalizó el convenio modificadorio de prórroga de la fecha de terminación del contrato para reprogramar la fecha de terminación del contrato en 102 días naturales, del 8 de enero al 19 de abril de 2013.

En 2012 se ejerció en el contrato un monto de 12,691.4 miles de pesos; en 2013, un importe de 20,877.1 miles de pesos; y en 2014 se erogaron 13,361.1 miles de pesos por el pago de conceptos extraordinarios incluidos en el finiquito de los trabajos, lo que da un total de 46,929.6 miles de pesos. A la fecha de la revisión (agosto de 2015), los trabajos estaban concluidos y finiquitados.

El contrato de obra pública a precios unitarios número PRS01812PNR, formalizado el 15 de octubre de 2012, tuvo por objeto realizar la reubicación de canales para el nuevo tren de refinación en Tula, Hidalgo; se asignó mediante el procedimiento de adjudicación directa, conforme a la Ley de Petróleos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre de 2008, por Pemex Refinación a la contratista Construcciones y Trituraciones, S.A. de C.V., por un importe de 449,016.3 miles de pesos y un plazo de 240 días naturales, del 22 de octubre de 2012 al 18 de junio de 2013. Al amparo de este contrato se

formalizaron las seis memorandas de entendimiento y los dos convenios modificatorios que se indican en seguida.

CONVENIOS Y MEMORANDAS DE ENTENDIMIENTO CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
A PRECIOS UNITARIOS NÚM. PRS01812PNR

(Miles de pesos y días naturales)

Contrato/Convenio/Memoranda/Objeto	Fecha de celebración	Monto	Periodo de ejecución
PRS01812PNR (original contratado)	15/10/12	449,016.3	22/10/12-18/06/13 240 d.n.
Primera memoranda Prorrogar la fecha de terminación de los trabajos.	22/05/13	0.0	19/06/13-05/07/13 Prórroga 17 d.n.
Segunda memoranda Prorrogar la fecha de terminación de los trabajos.	05/07/13	0.0	06/07/13-27/07/13 Prórroga 22 d.n.
Tercera memoranda Prorrogar la fecha de terminación de los trabajos.	26/07/13	0.0	28/07/13-30/12/13 Prórroga 156 d.n.
Primer convenio modificatorio Redistribuir el monto por cancelación de conceptos e inclusión de volúmenes y conceptos no previstos en el catálogo original y ampliar el plazo.	04/02/14	175,416.8	31/12/13-30/04/14 Ampliación 121 d.n.
Cuarta memoranda Prorrogar la fecha de terminación de los trabajos.	15/05/14	0.0	01/05/14 – 24/06/14 Prórroga 55 d.n.
Segundo convenio modificatorio Redistribuir el monto y ampliar el plazo.	19/08/14	116,353.9	25/06/14 – 22/09/14 Prórroga 90 d.n.
Quinta memoranda Prorrogar la fecha de terminación de los trabajos.	25/11/14	0.0	27/10/14 – 30/12/14 Prórroga 65 d.n.
Sexta memoranda Incluir el anexo “Q”, relativo a conceptos o volúmenes de trabajo no previstos en el contrato.	23/12/14	0.0	
Total		740,787.0	766 d.n.
Porcentaje de incremento		(65.0%)	(219.2%)

FUENTE: Pemex Refinación, tabla elaborada con base en los expedientes del contrato de obra núm. PRS01812PNR y de los convenios y memorandas de entendimiento celebrados a su amparo, proporcionados por la entidad fiscalizada.

d.n. Días naturales.

En 2012 se ejerció en el contrato de obra un monto de 5,535.0 miles de pesos; en 2013, un importe de 409,035.3 miles de pesos; y en 2014 se erogaron de 339,764.5 miles de pesos, que suman un total de 754,334.9 miles de pesos incluyen un importe de 13,547.1 miles de pesos por ajuste de costos. A la fecha de la revisión (agosto de 2015), los trabajos estaban concluidos.

Con motivo de la Reforma Energética de diciembre de 2013 PEMEX se transformó conforme a lo acordado por su Consejo de Administración y de acuerdo al régimen previsto en los transitorios Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y Noveno de la Ley de Petróleos Mexicanos.

Conforme a lo anterior y a lo establecido en los artículos 70, párrafo primero, de la Ley de Petróleos Mexicanos y 9 del Estatuto Orgánico de PEMEX, se desprende que el Director General de PEMEX cuenta con facultades para coordinar las actividades de las Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, directamente o a través de sus direcciones o áreas, por tal motivo, se estima que cuenta con atribuciones para proponer al Consejo de Administración de PEMEX, que empresas deben atender los asuntos pendientes con las autoridades fiscalizadoras o con los resultados de las auditorías a las anteriores empresas subsidiarias, considerando que las empresas productivas subsidiarias y empresas filiales deben alinear sus actividades al Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos, conducir sus operaciones con base en la planeación y visión estratégica y mejores prácticas de gobierno corporativo.

Asimismo, de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 48, fracción I, inciso a) de su Reglamento y 279 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Responsabilidades en PEMEX es competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer sanciones.

Resultados

1. Se constató que el importe aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el proyecto de inversión Calidad de Combustibles, Fase Gasolinas, de la Refinería "Miguel Hidalgo" en el ejercicio 2014 coincide con el original reportado en la Cuenta Pública 2014 y con el oficio de liberación de inversión de Pemex Refinación núm. DCF-SPP-531-2013 del 31 de diciembre de 2013.

2. En la revisión del contrato de obra núm. ROPL00610P, se observó que en el Anexo C-8 del oficio núm. PXR-SPR-GPSC-1359-2014 del 12 de diciembre de 2014 la aprobación del precio unitario no previsto en el catálogo original núm. CIV.EXT.345, "Suministro e instalación de banco de ductos subterráneos...", se fundamentó en el artículo 77, fracción III, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no obstante que en el catálogo de conceptos original se cuenta con los precios unitarios núms. S/C.-09 al S/C.-20, a partir de los cuales era posible determinar los elementos que integrarían el precio unitario no previsto; además, del mismo concepto se realizó un pago improcedente por 104.0 miles de pesos, en virtud de que en la integración del precio unitario no se consideraron las cantidades propuestas en los precios unitarios de concurso para los coples de las tuberías; en el colorante rojo, la proporción según la especificación es de 7.25 kg por metro cúbico de concreto y sólo se debe aplicar en el banco de ductos; la longitud del ducto de tubería es de 625.79 m, por lo que el cálculo para el volumen del concreto es a la baja; la resistencia del concreto para dicho banco de ductos debe ser de 180 kg/cm² según la especificación; para el impermeabilizante integral la proporción de acuerdo con la especificación es de 2 kg por saco de cemento, por lo que al requerir concreto de 180 kg/cm², la proporción de cemento se reduce, al igual que la cantidad de impermeabilizante por utilizar.

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-1806-2015 del 22 de septiembre de 2015, Pemex Refinación remitió los oficios núms. PXR-SPR-A-157-2015 y PXR-SPR-CPFG-DP1-252-2015, ambos del 22 de septiembre de 2015, donde manifestó que en relación con la Norma NRF-022-PEMEX-2008 no es aplicable, por lo que a efecto de eliminar la contradicción de lo que

se indica en la descripción del concepto extraordinario núm. EXT.CIV.345, mediante el oficio PXR-SPR-DPI-ROT-195-2015, se solicitó a la Gerencia de Planeación Seguimiento y Control la modificación de la descripción de dicho concepto mediante la siguiente fe de erratas: dice: NRF-022-PEMEX-2008 redes de cableado estructurado de telecomunicaciones para edificios administrativos y áreas industriales, debe decir: NRF-048-PEMEX-2007 diseño de instalaciones eléctricas; además indicó que la tubería conduit instalada es de 3.05 m de longitud y no de 4.00 m, como se estableció en las matrices de los precios unitarios del catálogo original.

Una vez analizada y verificada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la observación se atiende parcialmente debido a que no obstante que se comprobó que existen discrepancias en los documentos técnicos de construcción con respecto a la resistencia del concreto por utilizar y que dicha resistencia fue de 250 kg/cm², no se acreditó el cambio de longitud en las tuberías, ya que los precios unitarios de concurso núms. S/C.-09 al S/C.-20 fueron integrados tomando en consideración la norma NRF-022-PEMEX-2008, la cual establece que deben estar fabricados en tramos con una longitud de 3.05 m, igual a la que se utilizó para la integración del concepto extraordinario núm. EXT.CIV.345, por lo que existen diferencias en las cantidades de tubería conduit; tampoco se acreditó la integración de dicho precio con base en la normativa, toda vez que los consumos y rendimientos no presentan cambios respecto de los originales.

14-6-47T4M-04-0315-01-001 Recomendación

Para que Pemex Refinación instruya al área correspondiente a fin de que en las obras públicas a su cargo se verifique que en la integración de los precios unitarios no previstos en el catálogo original se consideren las cantidades propuestas en los precios unitarios de concurso, así como lo indicado en las normas correspondientes de los trabajos a ejecutar.

14-6-47T4M-04-0315-03-001 Solicitud de Aclaración

Para que Pemex Refinación aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 104,024.54 pesos (Ciento cuatro mil veinte cuatro pesos 54/100 M.N.), en virtud de que la residencia de obra autorizó precios unitarios extraordinarios sin considerar en su integración las cantidades propuestas en los precios unitarios de concurso del contrato de obra pública mixto a tiempo determinado núm. ROPL00610P. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

3. En la revisión del contrato de obra núm. ROPL00610P se detectó que el precio unitario no previsto en el catálogo original núm. CIV.EXT.345, "Suministro e instalación de banco de ductos subterráneos...", se autorizó 736 días después y no durante los siguientes 30 días naturales a la fecha de su presentación, en virtud de que la contratista lo presentó para su revisión y autorización con el oficio núm. SAI-T-3331-2012 del 7 de diciembre de 2012 y la residencia de obra con el oficio núm. PXR-SPR-DP1-ROT-SAI-047/2013 del 5 de marzo de 2013 realizó comentarios para la consideración de la contratista; luego, con el oficio núm. SAI-T-4974-2013 del 5 de agosto de 2013, la contratista entregó los soportes del precio unitario, los cuales la residencia de obra, con el oficio núm. PXR-SPR-DP1-ROT-060-2014 del 10 de junio de 2014, envió a la Gerencia de Planeación, Seguimiento y Control (GPSC) para su autorización; por último, mediante el oficio núm. PXR-SPR-GPSC-1359-2014 del 12 de

diciembre de 2014, la GPSC entregó el Anexo C-8 del 9 de diciembre de 2014, donde se autorizó el precio unitario núm. CIV.EXT.345.

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-1806-2015 del 22 de septiembre de 2015, Pemex Refinación remitió los oficios núms. PXR-SPR-A-157-2015 y PXR-SPR-CPFG-DP1-252-2015, ambos del 22 de septiembre de 2015, donde manifestó que la conciliación y autorización del precio unitario extraordinario núm. CIV.EXT.345 fue del 14 de mayo al 10 de junio de 2014, lo que contabiliza un plazo de 27 días, periodo inferior a los 30 días naturales que establece la normativa correspondiente.

Una vez analizada y verificada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la observación subsiste, debido a que no obstante que la entidad fiscalizada presentó la trazabilidad de la autorización del precio extraordinario, ésta no desvirtúa la autorización tardía de dicho precio.

14-9-47T4I-04-0315-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no cumplieron los plazos establecidos para emitir la autorización de los precios unitarios no previstos en el catálogo de conceptos del contrato de obra pública mixto a tiempo determinado núm. ROPL00610P.

4. En la revisión del contrato de obra pública núm. ROPA1514P se detectó que, en los soportes y estructuras metálicas (racks) 12 y 13A, la entidad fiscalizada no cumplió con lo especificado en la norma de referencia NRF-065-PEMEX-2006, en virtud de que no exigió la colocación del recubrimiento a base de cemento con una resistencia al fuego de 4 horas como mínimo.

Mediante los oficios núms. PXR-SPR-CPFG-DP1-224-2015, PXR-SPR-A-AAA-129-2015 y DGPR-GCG-1690-2015 del 28 y 31 de agosto y 1 de septiembre de 2015 y PXR-SPR-A-157-2015, PXR-SPR-CPFG-DP1-252-2015 y DGPR-GCG-1806-2015 del 22 de septiembre de 2015, respectivamente, la entidad fiscalizada manifestó que, en cumplimiento del numeral 8.1.1 de la norma de referencia NRF-065-PEMEX-2006, se procedió a realizar el Análisis de Riesgo de Proceso (ARP) correspondiente, del que se determinó que los racks 12 y 13A no se ubican dentro de un área de riesgo de fuego; asimismo, por lo que se refiere a la norma, indicó que la emisión 2012 no es aplicable al proyecto, debido a que la licitación se celebró en marzo de 2010, por lo que la emisión vigente para el proyecto es la NRF-139-PEMEX-2006.

Una vez analizada y verificada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la observación subsiste, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada refiere que en el Análisis de Riesgo de Proceso no se ubican los racks 12 y 13A en un área de riesgo de fuego, en dicho análisis no se consideró el transporte de hidrocarburos cuyo punto de inflamación es mayor de 37.8° C, tal y como se establece en la norma NRF-065-PEMEX-2006, la cual fue pactada contractualmente, por lo que no se cumple con la norma de referencia.

14-9-47T4I-04-0315-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no cumplieron con la norma para soportes y estructuras metálicas racks, establecida en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. ROPA1514P.

5. En el contrato de obra núm. ROPA1514P, se realizó un pago indebido por 153.1 miles de pesos por el concepto de gastos no recuperables en la estimación núm. 1, con periodo del 27 de septiembre de 2010 al 30 de octubre de 2014, ya que se pagó el precio unitario núm. GNR-1, "Personal y equipo en espera", por trabajos ocasionados por la presencia de material impregnado de hidrocarburos durante la perforación de pilas, en virtud de que en la integración de dicho precio unitario se consideraron los costos adicionales de indirectos, financiamiento y utilidad.

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-1806-2015 del 22 de septiembre de 2015, Pemex Refinación remitió los oficios núms. PXR-SPR-A-157-2015 y PXR-SPR-CPFG-DP1-252-2015, ambos del 22 de septiembre de 2015, donde manifestó que se elaboró la estimación núm. 3 en donde se incluyó la deductiva correspondiente, la cual se encuentra en revisión y autorización.

Una vez analizada y verificada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que no obstante que la entidad fiscalizada aceptó el importe observado, no ha llevado a cabo el resarcimiento correspondiente.

14-6-47T4M-04-0315-03-002 Solicitud de Aclaración

Para que Pemex Refinación aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 153,061.17 pesos (Ciento cincuenta y tres mil sesenta y un pesos 17/100 M.N.), por el concepto de gastos no recuperables en la estimación núm. 1 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. ROPA1514P, al haberse considerado en la integración del precio unitario núm. GNR-1 los costos adicionales de indirectos, financiamiento y utilidad.

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

6. En la nueva refinería de Tula de Allende, en el estado de Hidalgo, no se continuó el proyecto de inversión con clave 0818T4M0023 de la realización de los estudios de preinversión para incrementar la capacidad de la nueva refinería, que fue autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con un monto de 1,475,214.2 miles de pesos, ya que sólo se ejerció un importe de 659,307.6 miles de pesos en 17 contratos de los estudios mencionados; 10 por un monto de 608,308.2 miles de pesos de los estudios de ingeniería básica y de detalle de las líneas de transmisión, de ingeniería procura y construcción (IPC), de precios unitarios, de servicios de ingeniería, de ingeniería de administración de proyecto; tres de licencias y asistencia técnica, de actualización del modelo Petro-sim para el aprovechamiento de residuales y del aprovechamiento de residuales de la Refinería Miguel Hidalgo, los cuales se encuentran vigentes; y 7 por un total de 50,999.4 miles de pesos de contratos que se terminaron anticipadamente mediante el acta del finiquito del 6 y 20 de

febrero, 28 de mayo y cuatro del 5 de diciembre de 2014, en los que se establecieron como causales de la terminación anticipada el cambio de estrategia de Pemex Refinación para resolver la problemática de suministro de petrolíferos en la Zona Centro.

Por lo que se refiere al proyecto de inversión con clave 0918T4M0048 de los trabajos preparatorios para el acondicionamiento del terreno que se destinaría al nuevo tren de la refinería, autorizado por la SHCP por un monto de 2,238,832.8 miles de pesos, únicamente se erogó un importe de 468,315.4 miles de pesos en los contratos de obras núms. PRS00213PNR, PRS00312PNR y PRS01812PNR que amparan, el primero, la reubicación de líneas de transmisión; el segundo, los trabajos de acondicionamiento de sitio para el retiro de los residuos; y el último, la reubicación de canales para el nuevo tren de refinación de la nueva refinería; y se dejaron de ejecutar 1,770,517.4 miles de pesos por la conformación de plataformas, de la primera etapa de urbanización, de la construcción de edificios e infraestructura vial.

Mediante los oficios núms. DGPR-GCG-SAOF-1778-2015 y DGPR-GCG-1806-2015 del 18 y 22 de septiembre de 2015, la entidad fiscalizada señaló que la terminación anticipada de los contratos de obra núms. PRS01912PNR, PRS00313PNR y PRS00513PNR del proyecto de pre inversión con clave 0818T4M0023, se debió al cambio de estrategia en el proyecto y se determinó conveniente dicha terminación anticipada para evitar la generación de más información que requiriera se actualizara una vez que la nueva refinería reanudara su ejecución; sin embargo, la información generada en los contratos referidos, tales como estudios e ingenierías, podría ser capitalizada una vez que fuera retomado el proyecto; asimismo, con la intención de aprovechar la mayor cantidad de información obtenida en estos contratos, se reutilizó la información generada de carácter regional y la particular para las plantas de proceso en el desarrollo del proyecto de aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo en Tula de Allende, en el estado de Hidalgo, para que el producto de los contratos resultará de utilidad, una vez que sean capitalizados.

En cuanto a la reprogramación en la cartera del proyecto de inversión 0918T4M0048, se argumentó que el proyecto de la nueva refinería se estableció como compromiso presidencial por la administración actual, quedando registrado con el núm. CG-083, denominado Refinería de Hidalgo, por tal motivo, cualquier modificación a los proyectos involucrados con la nueva refinería, requerían de una anuencia presidencial al cambio de estrategia de Pemex Refinación, la cual no se obtuvo en 2014.

Por lo anterior, mediante el oficio núm. DG-163/2014 del 3 de diciembre de 2014, el titular de Petróleos Mexicanos solicitó al Secretario Técnico del Gabinete realizar el cambio de alcance y denominación del compromiso de gobierno núm. CG-083 toda vez que derivado del análisis de viabilidad de la ejecución de este compromiso en el marco del nuevo mandato de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias y filiales de procura el mejoramiento de la productividad para maximizar la renta petrolera del Estado, se determinó continuar la “Reconfiguración de la actual refinería Miguel Hidalgo” que contempla el aprovechamiento de los residuales y un incremento de capacidad de la refinería Miguel Hidalgo de 25 millones de barriles diarios (mbd) de crudo pesado; el cual presenta mejores indicadores financieros, requiere una inversión menor, de un plazo para la construcción más corto del orden de 42 meses, y generará un número similar de empleos asociados a la obra.

No es sino hasta el 7 de abril de 2015, que se emitió el oficio OPR/STG/056/2015 de la anuencia presidencial, mediante el cual el Secretario Técnico del Gabinete Presidencial tomó conocimiento del cambio de estrategia e informó del registro en el cambio de alcance del compromiso de gobierno, estableciéndolo a partir de ese momento como “Aprovechamiento de Residuales en la Refinería Miguel Hidalgo”, con lo que se dio cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con la actualización del proyecto de inversión 0918T4M0048.

Asimismo, con respecto al contrato núm. PRS01912PNR de “Estudios de impacto ambiental y de riesgo ambiental para la construcción de la nueva refinería en Tula” señaló que el avance logrado permitió que la MIA-R fuera tomada como base para el desarrollo de la MIA en modalidad particular para la planta de coquización retardada, lo que permitió reducir el tiempo y el costo del estudio para la unidad en referencia y para las nuevas unidades de proceso por construir como parte del proyecto mencionado.

El contrato núm. PRS00313PNR de “Asistencia técnica a Pemex Refinación durante el desarrollo de la ingeniería básica y básica extendida del proyecto de la nueva refinería de Tula”, complementó las capacidades del equipo de Pemex Refinación en la supervisión del desarrollo de las ingenierías básicas y básicas extendidas para el proyecto, y la información es capitalizada en el desarrollo de las ingenierías del proyecto; adicionalmente, al aprovechar los paquetes de diseño de proceso desarrollados para la nueva refinería en dicho proyecto, intrínsecamente, se están incorporando también las aportaciones del contrato, por lo que los beneficios de este contrato son capturados por el nuevo proyecto.

El contrato núm. PRS00513PNR de “Evaluación geohidrológica para determinar el potencial de abastecimiento de agua subterránea proveniente del subsuelo del predio para la nueva refinería en Tula, Hidalgo”, de las baterías de pozos Mangas y Teocalco, que suministran el líquido a la refinería Miguel Hidalgo, la información obtenida de los estudios, fue empleada como base para el análisis del suministro de agua para el proyecto señalado.

Una vez analizada y verificada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la observación se atiende parcialmente, en virtud de que la entidad fiscalizada informó que de los 17 contratos 14 tuvieron utilidad, y de los tres contratos de obra núms. PRS01912PNR, PRS00313PNR y PRS00513PNR restantes del proyecto de pre inversión con clave 0818T4M0023, la información generada, tales como estudios e ingenierías, podrá ser capitalizada una vez que se retome el proyecto y parte de esta información se reutilizó para las plantas de proceso en el desarrollo del proyecto de aprovechamiento de residuales en la Refinería “Miguel Hidalgo” en Tula de Allende, en el estado de Hidalgo y se confirmó que dicho proyecto se encuentra suspendido; sin embargo, no proporcionó documentación que acredite lo indicado en los tres contratos; por otra parte, del documento para la reprogramación en la cartera del proyecto de inversión con clave 0918T4M0048, se comprobó que el proyecto de la nueva refinería se estableció como compromiso presidencial, y que quedó registrado; además, que el Secretario Técnico del Gabinete Presidencial informó del registro en el cambio del alcance del compromiso de gobierno y que aún está en la cartera de inversión de la SHCP.

14-6-47T4M-04-0315-03-003 Solicitud de Aclaración

Para que Pemex Refinación aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de la autorización de la solicitud a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la reprogramación en la cartera del proyecto de inversión 0918T4M0048 y el ejercicio en que se aplicara el saldo restante autorizado en 2014 para ese proyecto, así como los documentos que acrediten la capitalización de los contratos con terminación anticipada de acuerdo con el cambio de estrategia para la nueva refinería de Tula, Hidalgo.

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

7. Con la revisión del contrato específico de obra pública núm. PRS00312PNR, que se celebró con base en el Código Civil Federal, se constató que sí se contó con un catálogo de conceptos y con las matrices de precios unitarios; no se especificó en el modelo de contrato cómo se integrarían las cantidades y rendimientos que habrían de utilizarse en caso de que surgieran precios unitarios no previstos en el catálogo de conceptos, en virtud de que en dicho código no se consideran las reglas para su integración, por lo cual ese modelo no garantiza la obtención de las mejores condiciones disponibles para el Estado en cuanto a eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Mediante los oficios núms. DGPR-GCG-SAOF-1778-2015 y DGPR-GCG-1806-2015 del 18 y 22 de septiembre de 2015, Pemex Refinación, remitió información y documentación en la que presentó los argumentos siguientes: el artículo 11 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, establece: “Las contrataciones que realicen los Organismos Descentralizados con dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal e instituciones públicas se regularán exclusivamente por el derecho común”.

Por lo anterior, dado que Pemex Refinación dentro de su marco normativo, está obligado a cumplir con lo establecido en la Ley de Petróleos Mexicanos y en las DAC y debido a que la contratista es una empresa de participación estatal mayoritaria, era obligatorio realizar la contratación exclusivamente por el derecho común, siendo el ordenamiento jurídico aplicable el Código Civil Federal. Con la finalidad de acreditar que los costos del contrato ofrecían las mejores condiciones para el Estado, se presentó el análisis de razonabilidad de costos, elaborado en base a la propuesta técnico económica presentada por la contratista para el desarrollo de los trabajos de acondicionamiento del sitio para el retiro de los residuos existentes en los tiraderos ubicados dentro del predio que se utiliza para la construcción de la nueva refinería. El resultado del análisis, señaló que el precio ofertado por la empresa por 35,253.7 miles de pesos, fue económicamente razonable ya que resultó inferior al costo estimado por Pemex Refinación que alcanzó los 37,848.6 miles de pesos, por lo que presentó una reducción del 7.4% con lo que se ubicó dentro de un rango de aceptación de -10.0% al +15.0%.

El estimado elaborado por Pemex Refinación, consideró los precios de mercado para cada una de las obras y servicios ofertados por el proponente, por lo que presentó un importe de -10.0% al +15.0%, por lo que se determinó razonable de acuerdo a la normatividad interna; asimismo indicó que fue una propuesta que se encontraba por debajo de los precios de mercado.

La formalización de contratos con entidades de la administración pública federal con las cuales Pemex Refinación celebró contratos marco que permiten a la empresa reducir los tiempos y costos asociados a los procesos de contratación; la contratista que fue propuesta para la ejecución de dichos trabajos, cuenta con la experiencia, capacidad y puede disponer de los recursos necesarios y adecuados para el desarrollo de los trabajos motivo de la contratación, lo que ofreció a Pemex Refinación, capacidad de respuesta inmediata de los trabajos.

Por lo anterior, se consideró también que la propuesta de 7.4% más bajo que el precio de mercado, por lo que existieron los elementos suficientes para garantizar las mejores condiciones para el Estado en cuanto a eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, de acuerdo a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, mediante el oficio circular núm. PXR-SPR-253-2015 del 22 de septiembre de 2015, el Subdirector de Proyectos de Pemex Refinación exhortó a la Gerencia de Planeación, Seguimiento y Control, Coordinación de Proyectos de Impacto Social y Alta Rentabilidad, Coordinación de Proyectos de Modernización y Ampliación de Capacidad, Gerencia de Proyectos de Modernización, Gerencia de Proyectos de Ampliación de Capacidad, Gerencia de Proyectos Ambientales, Gerencia de Proyectos de Alta Rentabilidad de Refinerías y Gerencia de Proyectos de Alta Rentabilidad en Almacenamiento, Reparto y Distribución; para que en las contrataciones que realicen los Organismos Descentralizados con dependencias y entidades de la administración pública federal o municipal e instituciones públicas cuyo marco jurídico sea el derecho común se establezcan dentro de las condiciones contractuales los mecanismos para evaluar los costos establecidos en los contratos, así como para evaluar los conceptos no previstos en los catálogos e instruyó a cumplir con estricto ajuste, en el ámbito de su competencia, a las disposiciones normativas en la materia, así como con las obligaciones que se tengan establecidas en los contratos y sus convenios.

Una vez analizada y verificada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la observación se atiende toda vez que la entidad fiscalizada exhortó a los organismos descentralizados con dependencias y entidades de la administración pública federal o municipal e instituciones públicas cuyo marco jurídico sea el derecho común, a fin de que se establezcan dentro de las condiciones contractuales los mecanismos para evaluar los costos establecidos en sus contratos, así como para evaluar los conceptos no previstos en los catálogos.

8. En la revisión se observó que en el contrato de obra núm. PRS01812PNR, la entidad fiscalizada formalizó el primer convenio modificatorio, la cuarta memoranda de entendimiento, el segundo convenio modificatorio y la quinta memoranda, después de transcurridos 37, 16, 57 y 65 días de las fechas de terminación establecidas; y que el periodo del 23 de septiembre al 26 de octubre de 2014 no se consideró en ninguno de los convenios o memorandas formalizados.

Mediante los oficios núms. DGPR-GCG-SAOF-1778-2015 y DGPR-GCG-1806-2015 del 18 y 22 de septiembre de 2015, Pemex Refinación señaló que a pesar de que las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, no contemplan una restricción para la elaboración de convenios o memorandas de manera extraordinaria, se presentan los dictámenes de justificación de extemporaneidad del

primer y segundo convenio, debido a la demora en la emisión del oficio de liberación para inversión de las adecuaciones I y IV, del PEF 2014.

Para atender lo relacionado con la cuarta memoranda de entendimiento se señaló que se trata de una prórroga a la fecha de terminación del contrato motivada por la suspensión parcial de las actividades del contrato de la necesidad de realizar cambios en el diseño final de las lumbreras del túnel Dendhó, de manera que, se suspendieron las actividades relacionadas con el revestimiento de las lumbreras y posteriormente se levantó la suspensión.

Por lo anterior, se determinó y formalizó la memoranda prorrogando la fecha de terminación por un periodo de 55 días naturales, además Pemex Refinación no estaba en condiciones de formalizar la cuarta memoranda de entendimiento hasta que no se levantara la suspensión de las actividades que le dieron origen, evento que tuvo lugar el 15 de mayo de 2014.

Para atender lo relacionado a la quinta memoranda de entendimiento se señaló que se trata de una prórroga a la fecha de terminación del contrato motivada por la suspensión parcial de las actividades del contrato por la necesidad de contar con las libranzas, otorgadas por la CONAGUA, para la interconexión de los canales Dendhó y Requena. De manera que, como se indicó en el oficio núm. PXR-CPMAC-RODC-065-2014 del 15 de junio de 2014, se suspendieron las interconexiones de los canales Requena y Dendhó en sus entradas y salidas.

Posteriormente y como se indicó en los oficios núms. PXR-CPMAC-RODC-085-2014 y PXR-CPMAC-RODC-087 del 15 y 24 de octubre de 2014, se levantaron las suspensiones en las interconexiones de ambos canales, por lo que se determinó y formalizó la memoranda para prorrogar la fecha de ejecución de las actividades afectadas por la suspensión parcial del contrato, y su ejecución sería del 27 de octubre de 2014 al 30 de diciembre de 2014, duración de las actividades pendientes de ejecutar y que hasta ese 27 de octubre de 2014 se mantenían suspendidas; se aclaró que Pemex Refinación no estaba en condiciones de formalizar la cuarta memoranda de entendimiento hasta que no se levantara la suspensión de las actividades que le dieron origen.

Asimismo, mediante el oficio circular núm. PXR-SPR-252-2015 del 22 de septiembre de 2015, el Subdirector de Proyectos de Pemex Refinación exhortó a la Gerencia de Planeación, Seguimiento y Control, Coordinación de Proyectos de Impacto Social y Alta Rentabilidad, Coordinación de Proyectos de Modernización y Ampliación de Capacidad, Gerencia de Proyectos de Modernización, Gerencia de Proyectos de Ampliación de Capacidad, Gerencia de Proyectos Ambientales, Gerencia de Proyectos de Alta Rentabilidad de Refinerías y Gerencia de Proyectos de Alta Rentabilidad en Almacenamiento, Reparto y Distribución, para que en la celebración de convenios modificatorios y/o memorandas de entendimiento que tengan por objeto prorrogar la fecha de ejecución de trabajos suspendidos, se indique de forma explícita el periodo de prórroga a la fecha de terminación de los contratos, el periodo de ejecución de las actividades y las fechas de inicio y término de los mismos y se les instruyó a cumplir con estricto ajuste, en el ámbito de su competencia, a las disposiciones normativas en la materia, así como con las obligaciones establecidas en los contratos y sus convenios.

Una vez analizada y verificada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la observación se atiende toda vez que la entidad fiscalizada exhortó a los organismos descentralizados con dependencias y entidades de la administración pública federal o municipal e instituciones públicas, a fin de implementar los controles necesarios

para que en la celebración de convenios modificatorios y/o memorandas de entendimiento que tengan por objeto prorrogar la fecha de ejecución de trabajos suspendidos, se indique de forma explícita el periodo de prórroga a la fecha de terminación de los contratos, el periodo de ejecución de las actividades y las fechas de inicio y término de los mismos.

Recuperaciones Probables

Se determinaron recuperaciones probables por 257.1 miles de pesos.

Resumen de Observaciones y Acciones

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 3 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Dictamen

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar que los recursos destinados al mantenimiento y reconfiguración de las refinerías del Sistema Nacional de Refinación, se presupuestaron y ejercieron conforme a la normativa aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Refinación cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:

- Se realizó el pago de precios unitarios extraordinarios por 104.0 miles de pesos, sin considerar las cantidades propuestas en los precios unitarios de concurso.
- En gastos no recuperables por 153.1 miles de pesos se consideraron indebidamente en el precio unitario los costos adicionales de indirectos, financiamiento y utilidad.
- No se solicitó a la SHCP que se reprogramara en la cartera el proyecto de inversión 0918T4M0048 y se asignara el saldo no erogado en 2014 para ejercicios subsecuentes.

Apéndices

Procedimientos de Auditoría Aplicados

1. Verificar que el proceso de presupuestación se realizó de conformidad con la normativa aplicable.
2. Comprobar que la ejecución y el pago de la obra se realizaron de conformidad con la normativa aplicable.

Áreas Revisadas

La Coordinación de Proyectos Fase Gasolinas y la de Proyectos de Modernización y Ampliación de Capacidad de Pemex Refinación.

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 34, fracciones II y III, última reforma DOF 30-03-2006.
2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 92, párrafos primero y segundo, última reforma DOF 28-06-2006.
3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 62, última reforma DOF 28-05-2009.
4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 77, fracción II, inciso c, 84, fracciones I, II, VI, VIII y XV y 116, última reforma DOF 29-11-2006.
5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 156 A, fracciones II y VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Cláusulas 1.1, definición del residente de obra, 6.4, 6.6 del contrato de obra núm. ROPL00610P.

Numerales 9.9.2.7 de la norma NRF-022-PEMEX-2008.

Numerales 8.2.1.6 de la norma NRF-139-PEMEX-2012.

Numerales 7, 8.1.2 y del 8.1.2.1 al 8.1.2.10 de la norma NRF-065-PEMEX-2006.

Cláusula 23, párrafo tercero, del contrato de obra núm. ROPA1514P.

Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017: Objetivo 5, Incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor económico, Estrategia 5.2, Construir nueva capacidad de refinación.

Cláusula séptima, forma de pago del contrato de obra núm. PRS00312PNR.

Cláusula cuarta, numeral 4.2, Facturación, párrafos segundo y tercero; y numeral 4.3, Forma de pago, párrafo primero, del contrato de obra núm. PRS01812PNR.

Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios: Artículo 58.

Cláusula décima segunda del contrato de obra núm. PRS01812PNR.

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.